



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 60/03

בפני כב' המפקח פ. לוי

בענין:

1. משה בן חיון
 2. ליטיציה בן חיון
 3. משה אוחיון
 4. פנחס דוד דנציגר
 5. אברהם לוי
- כולם מרחוב עוזיאל 34, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד ג'. בנישו ושות'
רחוב הלל 23, ירושלים.

ה ת ו ב ע י ם

נ ג ד

יהודית שגב
רחוב עוזיאל 34, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד י. פודים
רחוב כורש 14 ד', ירושלים.

ה נ ת ב ע ת

ה ח ל ט ה

בתובענה שהוגשה ע"י התובעים ביום 20.2.03 ועילתה הסגת גבול לגבי הרכוש המשותף של הבית מצד הנתבעת, מבקשים התובעים את כל הסעדים הבאים:

א. החזרת המצב ברכוש המשותף לקדמותו;

ב. פיצוי כספי בסך כולל של -100,000 ₪ שמרכיביו הם כדלקמן:

סך של -50,000 ₪ בגין מניעת הגישה והשימוש בגינה מהתובעים;
סך של -20,000 ₪ בגין עוגמת נפש;
סך של -30,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה מהתנהגות הנתבעת, בגין הפרת הסכם, בגין פגיעה ביכולתם ליהנות מרכושם.

ג. סך של -100 ₪ ליום, מיום הגשת התובענה ועד להשבת המצב ברכוש המשותף לקדמותו.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הנתבעים הגישו כתב הגנה שבו לא העלו שום טענה בקשר לחוסר סמכות של המפקח על רישום המקרקעין לפסוק ו/או לתת את הסעדים הכספיים המבוקשים בכתב התביעה.

בדיון המקדמי הראשון שהתקיים בתובענה ביום 31.12.03 העליתי ביוזמתי את השאלה אם התביעה בקשר לסעדים הכספיים מצויה בסמכותו של המפקח.

בהקשר לכך, נטען ע"י ב"כ התובעים כי המפקח מוסמך לדון בענינים אלו, ואילו ב"כ הנתבעת טען כי הסעדים הכספיים מבוססים על עילות נזיקיות ולפיכך אין למפקח סמכות לדון בהם, ויש למחוק את כל עילות התביעה הנ"ל מהתובענה.

לאור חילוקי דעות אלו בין הצדדים, הם נתבקשו להגיש טיעוניהם בכתב בקשר לסמכותו של המפקח לדון בכל אותן עילות נזיקיות ו/או בסעדים הכספיים המתבקשים בגינן, כמפורט בכתב התביעה, על מנת שניתן יהיה להכריע בענין זה לפני המשך ההליכים.

טיעונים ו/או סיכומים בכתב, כאמור לעיל, הוגשו ע"י התובעים ביום 14.1.04 וע"י הנתבעת ביום 15.1.04.

להלן הכרעתי

טוענים התובעים כי עילת התביעה העיקרית בכתב התביעה היא הסגת גבול, ענין המצוי בסמכותו של המפקח עפ"י סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, ואילו כל שאר עילות התביעה והסעדים הכספיים המבוקשים בגינן, אינם אלא נזקים שנגרמו כתוצאה מהסגת גבול של הנתבעת לגבי הרכוש המשותף של הבית.

התובעים מודים כי ככלל אין למפקח סמכות לדון בעילות עפ"י דיני הנזיקין, אך מטעמים מיוחדים הוקנתה לו הסמכות בחוק המקרקעין לדון בעילה של הסגת גבול, שאף היא מקורה בדיני נזיקין.

בשל כך, ולאור העובדה שלמפקח הוענקו בחוק המקרקעין (בסעיף 74) כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית, ניתן להסיק כי אין בהגשת תובענה למפקח מכוח סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין כדי לפגוע במגוון הסעדים להם זכאי התובע עפ"י דין, ובכללם פיצויים.

אליבא דתובעים, כל תוצאה פרשנית אחרת תיפגע בתכליתו החקיקתית של הסעיף הנ"ל.

התובעים מביאים אסמכתאות מפסקי דין שונים, ובמיוחד מפסק דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי ב-ת"א ע"א 3/98 גרינוולד נ. סילוני, פ"מ נח (2), עמ' 118 שבו נקבע ע"י בית המשפט כי:

"אין זה מתקבל על הדעת כי הסמכות הוענקה לדיון עפ"י העילה בנזיקין, אך נשללה ככל שהדבר נובע למתן התרופה שבבצידה של עילה זו".

לכן, נפסק שם כי המפקח מוסמך לפסוק פיצויים בגין הסגת גבול.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לחילופין, טוענים התובעים כי הסעד הכספי הינו סעד המלווה את הסעד העיקרי, בחינת טפל ההולך אחר העיקר, וגם מן הטעם הזה מוסמך המפקח לדון ולפסוק בו.

דא עקא, הסעדים הכספיים המבוקשים בכתב התביעה, תחת האיצטלא של הסגת גבול, אין להם ולא כלום – לעניות דעתי - עם נזקים ישירים ו/או ממשניים שנגרמו לתובעים עקב הסגת גבול מצד הנתבעת.

פיצוי בסך של - 50,000 ₪ בגין מניעת הגישה והשימוש בגינה כתוצאה מבנייתה של מרפסת על הרכוש המשותף ע"י הנתבעת, אין לו דבר וחצי דבר עם "נזק רב והרס בגינה", כנטען בסעיף 19 לכתב התביעה.

אותו הדין לגבי הפיצוי בסך של - 20,000 ₪ בגין עוגמת נפש, כאשר אין שום פירוט בכתב התביעה לגביה ו/או שיעורה ו/או אומדנה.

באשר לפיצוי בסך של - 30,000 ₪ הנדרש ע"י התובעים, הרי הוא בגין "הפרת הסכם" מצד הנתבעת שלא אפשרה להם לבנות מרפסת פתוחה בגינה, חרף הסכמה שנתנה להם מראש, כנטען ע"י התובעים.

מה ענינו של פיצוי זה בגין הפרת הסכם ועילתו בדיני חוזים, עם נזק שנגרם לתובעים עקב הסגת גבול מצד הנתבעת לגבי הרכוש המשותף?!

בפסק הדין גרינוולד נ. סילוני הנ"ל, עליו מבססים התובעים את טיעוניהם, נקבע כי רק מקום בו יוכח כי נגרם נזק של ממון, אזי המפקח יהיה מוסמך להעניק לתובע סעד של פיצויים:

"די באמור להביאנו למסקנה כי אין בהגשת תובענה אל המפקח מכוח סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין, כדי לפגוע במגוון הסעדים להם זכאי התובע עפ"י דין, ובכללם פיצויים. כל תוצאה פרשנית אחרת תיפגע בתכליתו החקיקתית של הסעיף. הרי הדרך הדיונית המקבילה שנסללה באמצעות סעיף 72 (ב) לא תהא אפקטיבית דיה אם המפקח אינו מוסמך להעניק לתובע סעד של פיצויים, מקום בו יוכח כי נגרם נזק של ממון ... המסקנה אליה הגענו תימנע מצבים שבהם יקבע המפקח כי אכן מתקיימים יסודות סעיף 29 לפקודת הנזיקין, לרבות נזק ממון, אך יהיה על הניזוק לבקש פיצוי על נזקיו בבית משפט בלבד. לאור האמור הייתי מציעה לחברי לדחות את הערעורים למעט היקף סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין לפסוק פיצויים בגין הסגת גבול" (כב' השופט שטרנברג-אליעז, שם, עמ' 124).

יש, לדעתי, לשים לב במיוחד להתייחסות בית המשפט ל"נזק של ממון" ולתת לו את הפירוש הנכון והמתאים לו.

בסעיף 2 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח – 1968, מוגדר:

"נזק" – אובדן חיים, אובדן נכס, נזכות, רוחה גופנית או שם טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה.

"נזק ממון" – הפסד או הוצאה ממשניים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בסעיף 29 לפקודת הנזיקין לגבי עילה של הסגת גבול במקרקעין נקבע:

"הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון".

הפועל היוצא מהוראות החוק ומפסיקת בית המשפט, לעניות דעתי, הוא כי סמכותו של המפקח לפסוק לבעל דין פיצוי כספי בגין הסגת גבול מוגבלת ומצומצמת רק כאשר עולה במפורש ובאופן ברור מכתב התביעה כי מדובר בנזק של ממון, דהיינו נזק ו/או הוצאה של ממש שניתן להעריכם ו/או לחשבם בכסף, ותו לא.

ואילו בתובענה דנן, כל אותם ראשי נזק שבגינם מבקשים התובעים פיצוי כספי אינם נזקים שניתן להעריכם בכסף, ולכן אין הם נזקי ממון, ואין למפקח סמכות לדון בהם.

זאת ועוד;

פיצוי כספי בסך כולל של -100,000 ₪ אינו יכול להיחשב, לדעתי, כסעד טפל ההולך אחר העיקר, דהיינו סעד שבגררא שהמפקח מוסמך לדון בו בהתאם לאמור בסעיף 76 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984.

סיכומי של דבר;

הדיון בפני יצומצם רק לענין הסגת גבול והסעד המבוקש בגינה והוא - השבת המצב לקדמותו.

באשר לכל שאר הסעדים הכספיים המבוקשים בכתב התביעה, אני מורה בזה על העברת הדיון בהם לבית המשפט השלום בירושלים, שלו הסמכות לדון בהם, וזאת בהתאם לסמכותי עפ"י סעיף 74 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, ו-עפ"י סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984.

למען הסר ספק, העברת הדיון, כאמור לעיל, תיעשה, רק לאחר סיום ההליכים בתובענה בפני.

אולם, התובעים יהיו זכאים ורשאים לבקש את מחיקת התובענה ככל שהיא מתייחסת לסעדים הכספיים הנ"ל, על מנת שיוכלו להגישה מחדש בבית המשפט המוסמך אם ירצו בכך.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כה' בטבת התשס"ד (19.1.04) בהעדר הצדדים ונשלחה אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

פנחס לוי

מפקח בכיר על רישום המקרקעין

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704